

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1247/2530

นายเกษมศักดิ์ วงศ์สว่างพานิช กับพวก

โจทก์

สหธนาคาร จำกัด กับพวก

จำเลย

นายเกษมศักดิ์ วงศ์สว่างพานิช ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวโสภณา วงศ์สว่างพานิช ที่ 2

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 148 แผ่นที่
2,147)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง ขอให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน
255,594.20 บาทแก่โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ในต้น
เงิน 200,000 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงิน
เสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนด
ที่ 4356,4360 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่โจทก์ที่ 2 หาก
ไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ในการจดทะเบียน
ไถ่ถอนจำนอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างยื่นคำให้การ และเฉพาะจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง และให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินจำนวน 652,264.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีนับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้จำเลยที่ 1 เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 143,142)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 129,131)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่โจทก์ที่ 2 จำนองไว้กับจำเลยที่ 1 ถ้าไม่พอชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และโจทก์ทั้งสองคนร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่โจทก์ที่ 2 จำนองไว้กับจำเลยที่ 1 ถ้าไม่พอชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ และโจทก์ทั้งสองคนร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ